

1001543-70.2019.8.26.0514

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Acidente de Trânsito

Magistrado: Juliana Pires Zanatta Cherubim

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... como forma de monitoramento do tráfego na rodovia. Contudo, a ré foi instada a apresentar as imagens de suas câmeras instaladas na rodovia que administra em 20.09.2019 (certidão do oficial de justiça de fls. 215), ou seja, mais de 02 (dois) meses após a data do evento, superando o prazo de preservação desse material. Portanto, no momento de sua intimação é certo que já se encontrava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva - SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001543-70.2019.8.26.0514 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001543-70.2019.8.26.0514

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito

Requerente:

Priscila da Silva Ribeiro e outro

Requerido:

Concessionária do Sistema Anhanguera-bandeirantes S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez

Vistos.

PRISCILA DA SILVA RIBEIRO e LUIZ CARLOS RIBEIRO ajuizaram ação de ressarcimento e indenização por danos morais em face de CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S.A. aduzindo, em síntese, que em 01.07.2019 a requerente Priscila trafegava pela Rodovia Bandeirantes, altura do bairro Perus, quando o veículo que conduzia, Fiat/Palio - Fire Economy, de propriedade do também requerente Luiz Carlos, foi atingido por um caminhão de cor vermelha. Sustentam que, na ocasião, vários veículos teriam desviado, porém o caminhão de cor vermelha atingiu a lateral direita de seu veículo, abstendo-se de prestar qualquer socorro à requerente e sua filha, que estavam em seu interior. Alegaram que foi solicitado à ré acesso às filmagens para localizar e obter informações do caminhão de cor de vermelha, porém não teriam sido atendidos. Requereram, em sede de tutela de urgência, fosse a ré instada a apresentar as filmagens do dia e horário do ocorrido. Pugnaram pela procedência da ação para a condenação da ré a reparar os danos materiais decorrentes da colisão, bem como o pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/09). Juntaram documentos (fls. 22/34).

Houve emenda à inicial (fls. 39/40).

O pedido de tutela antecipada foi concedido (fls. 48), tendo a ré se manifestado pela impossibilidade de cumpri-lo por não dispor de referidas imagens, as quais são

conservadas por até 15 dias. Juntou documentos (fls. 206/210).

A parte ré foi citada e apresentou contestação (fls. 217/231), na qual afirmou que o acidente ocorreu por culpa dos próprios requerentes e de terceiro. Rebateu os argumentos da parte autora, afirmando que cumpriu todos os deveres exigidos no contrato de concessão e que realiza inspeções regulares em toda a extensão da rodovia, todavia, não detém o poder de impedir a ocorrência de acidentes. Sustentou a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e sua conduta. Em relação ao dano moral, asseverou que não praticou nenhum ato ilícito, pois inexistiria dever de preservar as filmagens. Pugnou pela improcedência do pedido inicial e juntou documentos (fls. 232/236).

Sobreveio réplica (fls. 237/242).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 246); a parte ré informou não ter mais provas a produzir, enquanto os autores pugnaram pela produção de prova oral e pericial (fls. 249/252).

Ausente a qualificação do réu indicado como "Caminhão de cor vermelha", a parte autora foi instada a apresentá-la ou informar a desistência da ação em relação a ele, manifestando-se pela desistência (fls. 253/254 e 257).

Ao cabo, o feito foi saneado, sendo declarada encerrada a fase de produção de prova (fls. 258).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, observo, com relação à tutela de urgência deferida às fls. 48, que as imagens pretendidas foram excluídas, em razão do período de mais de 01 (um) mês entre o acidente e o pedido em juízo (fls. 53/57 e 206/210).

Portanto, uma vez perecido o objeto pretendido, prejudicada a tutela antecipada, sendo de rigor a sua revogação.

No mérito, a ação é improcedente.

O cerne da celeuma jurídica posta em debate diz respeito sobre a responsabilidade da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. de indenizar os autores pelo acidente sofrido em rodovia sob a sua concessão, tendo em vista que o veículo foi atingido por um caminhão quando se encontrava parado na terceira faixa de rolamento em razão de uma pane, pleiteando os requerentes danos materiais e morais. Anote-se que a responsabilidade civil da ré é objetiva, fundada apenas no nexo de causalidade existente entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente, independentemente da prova de culpa; tanto derivada da condição de concessionária de serviço público, por força do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Carta Magna, como também do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, §3º).

Todavia, no caso em apreço, não estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, na medida em que não restou comprovado que o acidente se deu por conduta da ré.

Destaque-se que os próprios autores informaram, bem como constou no boletim de ocorrência de fls. 24/32, que o acidente foi causado por um caminhão de cor vermelha que atingiu a lateral direita de seu veículo, causando avarias. Porém, ao que tudo indica, o evento ocorreu sem qualquer motivo relacionado às condições da rodovia, tanto que os próprios requerentes afirmam que diversos outros veículos, incluindo caminhões, desviaram de seu automóvel.

O acidente, em verdade, ocorreu tão somente em virtude da conduta irregular do caminhão pertencente a terceiro, cabendo a este eventual reparação aos autores, pois, frise-se, não comprovado o nexo causal entre o acidente e qualquer conduta da concessionária ré. Nesse sentido, com as devidas ressalvas:

"Por fim, não é possível imputar à concessionária autora a responsabilidade por eventual conduta irregular de terceiros, relativamente às normas de trânsito vigentes. De fato, posto que tal situação implicaria em tornar as concessionárias ou mesmo, em última análise, o Poder Público, em garantidor universal de todos os prejuízos decorrentes de acidentes de trânsito causados pela conduta culposa de particulares" (TJSP; Apelação Cível 1001445-12.2020.8.26.0624; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022).

"Apelação. Responsabilidade Civil por danos morais. Acidente de motocicleta

decorrente de conversão imprudente de veículo. Inexistência de responsabilidade da concessionária prestadora de serviço de fiscalização, manutenção e segurança da rodovia. Culpa exclusiva de terceiro. Quebra de nexo de causalidade. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível 1009684-48.2017.8.26.0482; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021).

Ademais, observo que, de fato, não há previsão legal ou contratual que obrigue a concessionária de serviço público a preservar, por tempo indeterminado, as filmagens e gravações que realiza diariamente como forma de monitoramento do tráfego na rodovia. Contudo, a ré foi instada a apresentar as imagens de suas câmeras instaladas na rodovia que administra em 20.09.2019 (certidão do oficial de justiça de fls. 215), ou seja, mais de 02 (dois) meses após a data do evento, superando o prazo de preservação desse material. Portanto, no momento de sua intimação é certo que já se encontrava impossibilitada de cumprir com o quanto determinado.

Dessa forma, ausente qualquer ato ilícito imputável à concessionária a improcedência do pedido de indenização a título de danos morais também é de rigor. Ante o exposto, revogo a tutela de urgência deferida às fls. 48 e JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada, todavia, a gratuidade da justiça anteriormente deferida (fls. 48).

Advirto as partes que os embargos de declaração opostos fora das estritas hipóteses legais serão caracterizados como protelatórios e estarão sujeitos à incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil: "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".

P. I. C.

Itupeva, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA